

1516834-38.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... 125), que o local é conhecido ponto de tráfico de drogas. Os policiais receberam uma "denúncia" da prática de tráfico de drogas naquele local, indicando as características de quem estaria a realizar o comércio espúrio de drogas (uma pessoa de cabelo comprido, homossexual, o que foi confirmado pelo próprio acusado na fase inquisitorial - fls. 4). No local, após breve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1516834-38.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516834-38.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2202417/2019 - 09º D.P. - CARANDIRU, 6268691 - 09º D.P. - CARANDIRU, 2608/19/109 -

09º D.P. - CARANDIRU, 2202417 - 09º D.P. - CARANDIRU, 2608/19/109 - 09º D.P. -

CARANDIRU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE NILSON MERCES DA FONSECA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

JOSÉ NILSON MERCES DA FONSECA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, em 12 de julho de 2019, às 10:00 h, nesta Capital, no Bairro Santana, na Rua Mimoso do Sul, altura do número 80, nesta comarca de São Paulo, o acusado trazia consigo, para fins de entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, 15 (quinze)

papelotes com cocaína, 12 (doze) supositórios com cocaína e 11 (onze) pedras de crack, substâncias entorpecentes de uso proscrito na forma da Portaria ANVISA 344/98, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado o réu, houve apresentação de defesa prévia (fls. 66/68).

Em 7 de novembro de 2019, a denúncia foi recebida (fls. 77).

O réu foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 144/146).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento ocasião em que foram ouvidas testemunhas de acusação, oportunizando-se o interrogatório do réu.

Ao final, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. Já a d. Defesa requereu a absolvição do acusado, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência probatória, ou, ao menos, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, consideração do tempo de prisão cautelar para fixação da pena em regime diverso do fechado, aplicação da pena no mínimo legal, bem como a concessão do direito ao apelo em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é procedente.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 7/8), pelos laudos de constatação (fls. 90/93) e de exame químico-toxicológico (fls. 86/89).

A autoria também restou demonstrada.

O policial civil Efraim Pereira Gomes relatou, em juízo (fls. 125), que o local é conhecido ponto de tráfico de drogas. Os policiais receberam uma "denúncia" da prática de tráfico de drogas naquele local, indicando as características de quem estaria a realizar o comércio espúrio de drogas (uma pessoa de cabelo comprido, homossexual, o que foi confirmado pelo próprio acusado na fase inquisitorial - fls. 4). No local, após breve campanha, viram que o acusado, com as mesmas características anteriormente indicadas, colocava uma pochete num vaso e a manuseava. Dentro dela, foram encontradas as drogas. Informalmente, o réu admitiu a prática de venda.

Tal depoimento foi substancialmente corroborado pela outra testemunha, também policial civil, Dailson Franco de Assis.

Prejudicado o interrogatório, diante da revelia do réu.

Cumprе ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram com clareza o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Em verdade, os policiais civis sequer conheciam o denunciado quando da abordagem, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, sendo que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes,

mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia.

Nesse diapasão, confira-se:

“Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido.” (JTJ 208/273).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275).

Ademais, pela quantidade e variedade de substâncias apreendidas, e local de sua prisão em flagrante (conhecido ponto de venda de drogas), não restam dúvidas de que as drogas apreendidas em poder do acusado se destinavam ao comércio ilícito.

Não bastasse, o acusado ainda foi visto em pleno ato de oferecimento e entrega de drogas a terceiros e, quando indagado informalmente (o que não se confunde com o formal interrogatório na fase inquisitorial ocorrido às fls. 4), teria confessado a prática da traficância.

Por tais motivos, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Caracterizado, assim, o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Assim é que decido e passo a dosar a pena, em consonância com o sistema trifásico.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu possui antecedente criminal (fls. 29), ficando a pena-base estabelecida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase de dosimetria, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

Saliento que o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de réu com maus antecedentes, circunstância impeditiva da benesse legal.

Tendo o réu maus antecedentes e por se tratar de crime equiparado a hediondo, nos termos artigo 33, § 1º, “a”, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Em razão do quantum da pena imposta, incabíveis a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do Estatuto Repressivo.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação e condeno JOSÉ NILSON MERCES DA FONSECA à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez)

meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade judiciária em favor do réu.

Ausentes motivos para a decretação da custódia preventiva, faculto eventual recurso defensivo em liberdade.

Intime-se o réu revel, por edital.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à justiça eleitoral, para suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo do respectivo ofício ao IIRGD.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA